

בעניין:

חוק החברות, התשנ"ט-1999
 תקנות החברות (בקשה לפשרה או להסדר), התשס"ב-2002

"חוק החברות"
 "תקנות ההסדר"

ובעניין:

אפולו פאוור בע"מ, ח.צ. 520043928
 ע"י ב"כ עוה"ד אמיר עסלי ו/או רבקה אריאל ו/או עומר בושנסקי
 ממושרד ש. הורוביץ ושות', עו"ד
 רח' אחד העם 31, תל-אביב 6520204
 טל: 03-5670700; פקס: 03-5660974

"המבקשת" או "החברה"

ובעניין:

מחזיקי כתבי אופציה (סדרה 7) וכתבי אופציה (סדרה 8)
 של המבקשת

"מחזיקי כתבי האופציה"

ובעניין:

רשות ניירות ערך
 באמצעות פרקליטות מחוז ת"א (אזרחי)
 דרך מנחם בגין 154 (בית קרדן), תל אביב יפו 6133001
 טל: 073-3924888; פקס: 02-6468005

"רשות ניירות ערך"

ובעניין:

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
 אחוזת בית 2, תל-אביב 6525216
 טל: 076-8160466; פקס: 03-5105379

"הבורסה"

ובעניין:

הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי – מחלקת תאגידים
 השלושה 2, תל-אביב-יפו
 טל: 073-3923222; פקס: 02-6467566

"הממונה"

סכום האגרה:

1,330 ש"ח בהתאם לפרט 10 לתוספת לתקנות בתי המשפט (אגרות), תשס"ז-2007

סוג התביעה:

בקשה בכתב בהתאם להוראות תקנה 54 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018 ובקשה לפי סעיף 350 לחוק החברות

סעד מבוקש:

בקשה לכינוס אסיפות כלליות של מחזיקי כתבי האופציה (סדרה 7) ו- (סדרה 8) של החברה ושל בעלי המניות של החברה. בקשה לקיצור מועדים לכינוס האסיפות הנ"ל ולהגשת התנגדויות.

קיומו של הליך נוסף: לא קיים הליך נוסף בבית משפט בקשר למסכת העובדתית אשר המבקשת היא צד לו או הייתה צד לו.

בקשה בכתב לזימון אסיפות כלליות נפרדות של מחזיקי כתבי אופציה (סדרה 7) וכתבי אופציה (סדרה 8) ושל בעלי המניות של המבקשת לצורך אישור הפחתת מחיר המימוש של כתבי האופציה (סדרה 7) וכתבי האופציה (סדרה 8) בדרך של הסדר לפי סעיף 350 לחוק החברות

בית המשפט הנכבד מתבקש בזאת, מכוח סמכותו, על פי סעיפים 72 ו-350 לחוק החברות ועל פי תקנות ההסדר, להורות כדלקמן:

א. להורות על כינוס אסיפות כלליות נפרדות של מחזיקי כתבי אופציה (סדרה 7) וכתבי אופציה (סדרה 8) של המבקשת (להלן: "כתבי האופציה (סדרה 7)", "אסיפת מחזיקי כתבי האופציה (סדרה 7)", "כתבי האופציה (סדרה 8)" ו- "אסיפת מחזיקי כתבי האופציה (סדרה 8)", בהתאמה), ושל כלל בעלי המניות במבקשת (להלן: "אסיפת בעלי המניות", וביחד: "האסיפות הכלליות"), לצורך אישור הסדר עם מחזיקי כתבי האופציה (סדרה 7) ועם מחזיקי כתבי האופציה (סדרה 8) של המבקשת לפי סעיף 350 לחוק החברות, בעניין הפחתת מחיר המימוש של כתבי האופציה (סדרה 7) וכתבי האופציה (סדרה 8), כמפורט בבקשה זו להלן.

ב. לעשות שימוש בסמכותו, לפי סעיף 72 לחוק החברות ולהורות על קיצור המועדים לכינוס האסיפות הכלליות והמועדים להגשת עמדות ו/או התנגדויות להסדר, באופן שניתן יהיה לאשר את ההסדר בהתאם ללוחות הזמנים

והמתווה המוצע להלן, וזאת בטרם תחילתה של פגרת הקיץ בבתי המשפט (שכן כינוסה של אסיפת בעלי מניות 35 ימים ממועד פרסום זימונה בהתאם לסעיף 63(ג) לחוק החברות עלול להוביל לכך שההסדר לא יאושר טרם פגרת הקיץ בבתי המשפט, והחברה סבורה כי ממילא אין בהסדר אלא להיטיב עם מחזיקי כתבי האופציה (סדרה 7) וכתבי האופציה (סדרה 8), בלי שתהיה פגיעה בבעלי מניות החברה ו/או בנושיה):

(1) עמדות רשות ניירות ערך, הבורסה והממונה לבקשה לכינוס האסיפות הכלליות תוגשנה בתוך 7 ימים ממועד פרסום דבר הגשת הבקשה.

(2) האסיפות הכלליות תתקיימנה בתוך 21 ימים ממועד זימונן. אסיפות נדחות, ככל שתידרשנה, תתקיימנה באותו היום חצי שעה לאחר המועד שיקבע לאסיפות המקוריות.

(3) המבקשת תפרסם הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור ההסדר לפי תקנה 33 לתקנות ההסדר וניתן יהיה להגיש התנגדויות על פי הוראות תקנה 34 לתקנות ההסדר, כאשר החברה מבקשת לקצר את המועד להגשת התנגדויות ל-7 ימים.

- ג. להורות כי אופן ניהול האסיפות הכלליות יהיה בהתאם להוראות המפורטות בסעיף 15.1.4 להלן.
- ד. לפטור את המבקשת מכינוס אסיפת נושים, הגשת מסמכים, פירוט ומסירת מידע ופרסומים כמפורט בסעיף 15.2 להלן. זאת לאור היות המבקשת חברה ציבורית אשר כל המידע המהותי לגביה מצוי בדוחותיה הכספיים ובדיווחים המפורסמים לציבור מעת לעת באתר הבורסה ובאתר רשות ניירות ערך (מגנ"א), בהתאם להוראות הדין.
- ה. **לפטור את המבקשת מהמצאת הבקשה בהתאם לתקנה 3(א) ו-(ב) לתקנות ההסדר, מכוח סמכותו של בית המשפט הנכבד לפי תקנה 3(ג) לתקנות ההסדר, ובהתאם לנסיבות ולנימוקים המפורטים בבקשה זו.**

ו. על רקע היקפם וטיבם של העניינים המצריכים התייחסות בבקשה זו, בית המשפט הנכבד מתבקש לא להחיל על בקשה זו את הוראות תקנות 50 ו-54 לתקנות סדר הדין האזרחי, ובפרט את ההוראות לעניין היקף הבקשה והתצהיר התומך בה, ולחלופין מתבקש בית המשפט הנכבד להרחיב את היקף כתבי הטענות. זאת מכוח סמכותו של בית המשפט הנכבד, בין היתר מכוח תקנה 176(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי; וכן בהתאם לתקנה 6 לתקנות ההסדר, אשר קובעת כי תקנות סדר הדין האזרחי (לרבות תקנות 50 ו-54 האמורות) יחולו על הליכים לפי תקנות ההסדר "בשינויים המחויבים לפי העניין". בקשה זו חריגה ביחס לבקשות אחרות המוגשות כעניין שבשגרה לבית המשפט הנכבד, ואי החלת תקנות 50 ו-54 עליה מחויבת, לפי העניין. לצורך הצגת ההיבטים העובדתיים הכרוכים בבקשה ולצורך פירוט עצם הבקשה ופרטי הצווים המבוקשים, נדרש היקף עמודים גבוה באופן ניכר מזה הנדרש בבקשות "רגילות". בנסיבות אלה, המתכונת שנקבעה בתקנות סדר הדין מבחינת היקף הטיעון בכתב, אינה הולמת את אופיו של ההליך שהוא הבקשה. יפים לענייננו (על אף שנקבעו בהקשר אחר) דבריו של בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו בהמ"מ 2876-01-24 **אורביט מדיסנטרס בע"מ נ' רשם החברות** (7.1.2024): "פרשנות אחרת תכפה על הליכים המתנהלים לפי סעיף 303 לחוק החברות סדרי דין שאינם מתאימים לאופיו של ההליך, בראש ובראשונה מבחינת מהותו ותכליתו, אך גם, כבענייננו, מבחינת היקף הבקשה, זאת בשים לב למידת הפירוט הנדרשת בה". כן ר' המ"מ (מחוזי מרכז) 42921-05-23 **כהן נ' פורמלית**, פס' 3 (נבו 21.5.2023).

א. פתח דבר

1. **כבר בפתח הדברים יובהר כי יש באישור ההסדר המוצע כדי להועיל הן למבקשת, הן לבעלי מניותיה והן לציבור המחזיקים בכתבי האופציה (סדרה 7) ובכתבי האופציה (סדרה 8): מהנתונים המצויים בידי המבקשת עולה כי נכון למועד זה לא קיימת כדאיות כלכלית למימוש כתבי האופציה (סדרה 7) וכתבי האופציה (סדרה 8) ועל כן הסיכוי שהמבקשת תצליח לגייס כספים באמצעות מימוש כתבי האופציה (סדרה 7) ומימוש כתבי האופציה (סדרה 8) הוא נמוך מאוד; קיים סיכוי כי ההסדר המוצע יוביל לכך שתהיה כדאיות כלכלית במימושם של כתבי האופציה (סדרה 7) וכתבי האופציה (סדרה 8); במקרה כזה, מימוש כתבי האופציה (סדרה 7) וכתבי האופציה (סדרה 8) יביא להזרמת הון למבקשת, ללא עלויות נוספות כלשהן, ויתרום לחיזוק בסיס ההון שלה.**

2. **ההסדר המוצע בבקשה דנן הוא הסדר שכיח בשוק ההון בישראל, וקודם למועד הגשת בקשה זו, בתי המשפט בישראל אישרו וביצעו הסדרים מעין זה למספר רב של חברות ציבוריות אשר ניירות הערך שלהן רשומים למסחר בבורסה, כפי שיפורט להלן.**
3. **המבקשת היא חברה ציבורית, אשר מניותיה רשומות למסחר בבורסה, המדווחת לציבור על-פי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ותקנות מכוחו (להלן: "חוק ניירות ערך"). המידע על נכסיה, התחייבויותיה, פעילותה ותוצאות פעילותה נגישים לכל ומדווחים באופן שוטף כנדרש על-פי דין.**
4. **המבקשת, באמצעות חברת הבת סולארפיינט בע"מ (להלן: "סולארפיינט"), הנמצאת בבעלותה ובשליטתה המלאה של המבקשת, הינה חברת טכנולוגיה בתחום הקלינטק שחזונה ייצור אנרגיה סולארית בצורה חדשנית מכל משטח קיים החשוף לאור השמש.**
5. **המבקשת הנפיקה את כתבי האופציה (סדרה 7) ואת כתבי האופציה (סדרה 8) על-פי דוח הצעת מדף מיום 8.12.2024 (להלן: "דוח הצעת המדף").**
6. **נכון למועד הבקשה דנן, קיימים במחזור 2,099,580 כתבי אופציה (סדרה 7) וכן 1,749,650 כתבי אופציה (סדרה 8) אשר נרשמו למסחר בבורסה על-פי דוח הצעת המדף. כל אחד מכתבי האופציה (סדרה 7) ומכתבי האופציה (סדרה 8) ניתנים למימוש למניה רגילה אחת ללא ערך נקוב של המבקשת, כאשר מחיר המימוש של כל כתב אופציה (סדרה 7) עומד על 625 אג' (לא צמוד), ומחיר המימוש של כל כתב אופציה (סדרה 8) עומד על 835 אג' (לא צמוד). יצוין כי שער הנעילה של מניית החברה בבורסה ביום 21.5.2025 עמד על 278 אג'. תקופת המימוש של כתבי האופציה (סדרה 7) ושל כתבי האופציה (סדרה 8) הינה ממועד רישומם למסחר בבורסה ועד לימים 10.9.2025 (כולל) ו- 10.3.2026 (כולל), בהתאמה. כתב אופציה (סדרה 7) וכתב אופציה (סדרה 8) אשר לא ימומש עד למועדים האמורים, יפקע ויהיה בטל ומבוטל.**
7. **יתר תנאי כתבי האופציה (סדרה 7) וכתבי האופציה (סדרה 8) מפורטים בדוח הצעת המדף ומצורפים כנספח 1.**
8. **ממוצע מחיר מניית החברה בשלושים ימי המסחר שקדמו ליום 22.5.2025 הינו כ- 273 אג', כך שהכדאיות במימוש כתבי האופציה (סדרה 7) וכתבי האופציה (סדרה 8) נמוכה והסיכוי שהחברה תגייס באמצעותם כספים נמוך ביותר.**
9. **לאור מצב דברים זה, ביום 22.5.2025, החליט דירקטוריון החברה, בכפוף לקבלת האישורים הנדרשים על פי דין, להפחית את מחיר המימוש ל- 430 אג' (לא צמוד), לכל כתב אופציה (סדרה 7), ול- 470 אג' (לא צמוד), לכל כתב אופציה (סדרה 8) כמפורט להלן, וכן על הגשת בקשה זו לבית המשפט הנכבד.**
10. **כפי שיפורט להלן, לעמדת החברה, תוצאת ההסדר המוצע מהווה הטבה למחזיקי כתבי האופציה (סדרה 7) וכתבי האופציה (סדרה 8), בלי שתהיה פגיעה בבעלי מניות החברה ו/או בנושיה.**
11. **הפנייה לבית המשפט נעשית לאור הוראות דוח הצעת המדף, שלפיהן לא ניתן לשנות את מחיר המימוש של כתבי האופציה (סדרה 7) וכתבי האופציה (סדרה 8) למעט במסגרת הליך של הסדר או פשרה אשר אושר על-ידי בית משפט לפי סעיף 350 לחוק החברות.**

ב. ההסדר המוצע על ידי המבקשת נשוא בקשה זו

12. **בית המשפט הנכבד מתבקש להתיר לחברה להציע למחזיקי כתבי האופציה (סדרה 7) וכתבי האופציה (סדרה 8) ולבעלי המניות של החברה הסדר שעניינו הפחתת מחיר המימוש בהתאם להוראות ס' 350 לחוק החברות, כדלהלן:**
 - 12.1 **הפחתת מחיר המימוש ל- 430 אג' (לא צמוד), לכל כתב אופציה (סדרה 7), והפחתת מחיר המימוש ל- 470 אג' (לא צמוד), לכל כתב אופציה (סדרה 8) (להלן: "הפחתת מחירי המימוש").**
 - 12.2 **יובהר כי לא יחול כל שינוי נוסף בתנאי כתבי האופציה (סדרה 7) וכתבי האופציה (סדרה 8).**
- (לעיל ולהלן יחד: "ההסדר המוצע").**

13. ההסדר המוצע כפוף לאישורם של מחזיקי כתבי האופציה (סדרה 7), של מחזיקי כתבי האופציה (סדרה 8) ושל בעלי המניות של החברה, באסיפות נפרדות, אשר צו לכינוסן התבקש ברישא לבקשה זו.
14. בנוסף, כפוף ההסדר המוצע לאישור בית המשפט הנכבד, אשר בקשה לאישורו תוגש לאחר כינוסן של האסיפות הכלליות ואישורן את ההסדר המוצע.

ג. הסעדים המבוקשים

15. בית המשפט הנכבד מתבקש בזאת ליתן צווים ולהורות כדלקמן:

15.1 כינוס אסיפת מחזיקי כתבי האופציה (סדרה 7), אסיפת מחזיקי כתבי האופציה (סדרה 8) ואסיפת בעלי המניות של החברה

15.1.1 כללי:

להורות על כינוס אסיפות כלליות של מחזיקי כתבי האופציה (סדרה 7), של מחזיקי כתבי האופציה (סדרה 8) ושל בעלי המניות של המבקשת, לצורך דיון וקבלת החלטה בדבר אישור ההסדר המוצע.

15.1.2 מקום כינוס האסיפות הכלליות, מניין חוקי ואסיפה נדחית

15.1.2.1. כינוס האסיפות הכלליות ייעשה בהתאם להוראות הדין הרלוונטיות, במועד ובמקום שיקבעו על ידי המבקשת, אך לא לפני חלוף 21 ימים מן המועד בו תפורסם, על ידי המבקשת, מודעה בעיתונות על זימון האסיפה כאמור.

15.1.2.2. סעיף 5.2.10 לדוח הצעת המדף קובע, בין היתר, כדלקמן:

"כל הוראות תקנון החברה בנוגע לאסיפות כלליות של בעלי המניות, הרוב הדרוש לקבלת החלטות וזכויות הצבעה, תחולנה בשינויים המחויבים לפי הענין, על אסיפות כלליות של בעלי כתבי האופציה."

15.1.2.3. בהתאם לתקנון ההתאגדות של המבקשת מניין חוקי באסיפה כללית יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על-ידי באי-כוח, לפחות שני בעלי מניות המחזיקים או המייצגים ביחד לפחות רבע (1/4) מזכויות ההצבעה בחברה. אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה המקורית לא יימצא המניין החוקי, היא תידחה לאותו יום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו מקום, או לכל מועד אחר, אם צוין בהודעה על האסיפה ובאסיפה הנדחית ידונו העניינים שלשמם נקראה האסיפה המקורית (להלן: **"האסיפה הנדחית"**). אם באסיפה הנדחית לא יימצא מניין חוקי כעבור מחצית השעה מהמועד הקבוע לאסיפה, כי אז תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא.

15.1.3 הרוב הדרוש באסיפות הכלליות

15.1.3.1. הרוב הדרוש באסיפת מחזיקי כתבי האופציה (סדרה 7), באסיפת מחזיקי כתבי האופציה (סדרה 8) ובאסיפות הנדחות של מחזיקי כתבי האופציה (סדרה 7) וכתבי האופציה (סדרה 8), אם יתקיימו, הוא הרוב הקבוע בסעיף 350(ט) לחוק החברות, קרי, רוב מספרם של המשתתפים בהצבעה (למעט הנמנעים), שבידם יחד שלושה רבעים (75%) של הערך המיוצג בהצבעה.

15.1.3.2. למיטב ידיעת המבקשת, בעלת השליטה בחברה, חברת וסטאר אחזקות בע"מ (להלן: **"וסטאר אחזקות"**), מחזיקה נכון למועד הגשת בקשה זו בכ-55.11% מהון המניות המונפק והנפרע וזכויות ההצבעה במבקשת (כ-49.06% מהון המניות וזכויות ההצבעה של המבקשת בדילול מלא). וסטאר אחזקות מחזיקה ב-1,040,250 כתבי אופציה (סדרה

7) של המבקשת המהווים כ-50% מסך כתבי האופציה (סדרה 7) וב- 866,875 כתבי אופציה (סדרה 8) של המבקשת המהווים כ-50% מסך כתבי האופציה (סדרה 8).

15.1.3.3. לאור החזקותיה של וסטאר אחזקות בכתבי האופציה (סדרה 7) ובכתבי האופציה (סדרה 8) של המבקשת כאמור, רואה המבקשת באישור ההסדר המוצע עסקה עם בעל שליטה, המחייבת את אישור ההסדר המוצע בהתאם להוראות סעיף 275 לחוק החברות. הרוב הנדרש באסיפת בעלי המניות ובאסיפה הנדחית של בעלי המניות (אם תתקיים), הוא כאמור בסעיף 275(א)(3) לחוק החברות, דהיינו רוב רגיל של קולות בעלי המניות הנוכחים והמצביעים באסיפה בלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

- (א) רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור ההסדר המוצע (במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים);
- (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

15.1.4 אופן כינוס וניהול האסיפות הכלליות

15.1.4.1. בכל נושא הקשור לאסיפות הכלליות, אשר לא יינתנו לגביו הוראות מפורשות על ידי בית המשפט הנכבד, תנהג המבקשת כפי שנקבע לגבי אותו נושא בתקנון ההתאגדות של המבקשת או על פי חוק החברות ו/או חוק ניירות ערך.

15.1.4.2. המועד והמקום לקיום האסיפות הכלליות יקבעו על פי שיקול דעתה הבלעדי של המבקשת והן יתקיימו לא לפני שחלפו 21 ימים ממועד אישור בית המשפט הנכבד את בקשה זו.

15.1.4.3. למען הזהירות ובהתאם לעקרונות שנקבעו על ידי רשות ניירות ערך¹, מובהר ביחס לכל אחת מהאסיפות הכלליות כדלקמן:

15.1.4.3.1. משתתף באסיפת מחזיקי כתבי האופציה (סדרה 7) ו/או באסיפת מחזיקי כתבי האופציה (סדרה 8) שהינו בעל החזקה מהותית במניות המבקשת, ייחשב כ"בעל עניין אישי עודף", והצבעתו לא תימנה לצורך מניין הרוב הנדרש בקבלת אישור אסיפת מחזיקי כתבי האופציה הרלוונטית.

15.1.4.3.2. משתתף באסיפת בעלי המניות בחברה שהינו בעל החזקה מהותית בכתבי האופציה (סדרה 7) ו/או בכתבי האופציה (סדרה 8), ייחשב כ"בעל עניין אישי עודף", והצבעתו לא תימנה לצורך מניין הרוב הנדרש בקבלת אישור אסיפת בעלי המניות.

לעניין זה:

- **"החזקה מהותית במניות המבקשת"** – תתקיים כאשר שיעור ההחזקה במניות המבקשת של בעל מניות עולה על 70% משיעור ההחזקה בכתבי האופציה (סדרה 7) ו/או (סדרה 8) של בעל המניות, כהגדרת מונחים אלה להלן;
- **"החזקה מהותית בכתבי האופציה (סדרה 7) ו/או (סדרה 8)"** – תתקיים כאשר שיעור ההחזקה בכתבי האופציה (סדרה 7) ו/או (סדרה 8) של בעל מניות עולה על

¹ עמדת רשות ניירות ערך בפש"ר 11-12-14596 מיום 18.1.12 בענין **מישורים חברה לפיתוח בע"מ** (להלן: **"מישורים"**); באתר רשות ניירות ערך (מגנ"א), דוח מידי של מישורים מיום 19.1.12, מסי' אסמכתא: 2012-01-019710.

70% משיעור ההחזקה במניות המבקשת של בעל המניות, כהגדרת מונחים אלה להלן;

- **"שיעור ההחזקה במניות המבקשת"** – שיעור כמות מניות המבקשת שבידי המחזיק מסך ההון המונפק והנפרע של המבקשת ומזכויות ההצבעה בה;
- **"שיעור ההחזקה בכתבי אופציה (סדרה 7) ו/או (סדרה 8)"**, לפי העניין – שיעור כמות החזקות כתבי האופציה שבידי המחזיק מסך כתבי האופציה הרשומים למסחר (לכל סדרה בהתאמה).

15.1.5 לאור האמור לעיל, בית המשפט הנכבד מתבקש כדלקמן:

15.1.5.1. להורות כי המבקש להשתתף באסיפת מחזיקי כתבי האופציה (סדרה 7) ו/או באסיפת מחזיקי כתבי האופציה (סדרה 8) חייב לתת הצהרתו בדבר כמות כתבי האופציה (סדרה 7) ו/או כתבי האופציה (סדרה 8) שבהחזקתו (לפי העניין) וכן בדבר כמות החזקות או אי החזקותו במניות המבקשת, במועד הקובע (כהגדרתו להלן).

15.1.5.2. להורות כי המבקש להשתתף באסיפת בעלי המניות חייב לתת הצהרתו בדבר כמות המניות שבהחזקתו וכן בדבר כמות החזקות או אי החזקותו בכתבי האופציה (סדרה 7) ובכתבי האופציה (סדרה 8) של המבקשת, במועד הקובע (כהגדרתו להלן).

15.1.5.3. לקבוע כי המועד הקובע להשתתפות באסיפות הכלליות, אשר ייקבע על ידי המבקשת, יפורסם יחד עם פרסום ההודעות בדבר כינוס האסיפה, ובלבד שמועד זה לא יעלה על 14 ימים לפני מועד הכינוס של האסיפה, ולא יפחת מ- 4 ימים לפני מועד כינוס האסיפה (להלן: **"המועד הקובע"**).

15.2 להורות כי המבקשת תהא פטורה מכינוס אסיפות נושים, הגשת מסמכים, פירוט ומסירת מידע ופרסומים, כמפורט להלן:

15.2.1 פטור מכינוס אסיפות נושים

בקשה זו, למרות שמוגשת בהתאם לסעיף 350 לחוק החברות, איננה בקשה לאישור הסדר נושים, שכן ההסדר נשוא בקשה זו, הינו הסדר אשר ישנה אך ורק את תנאי כתבי האופציה (סדרה 7) וכתבי האופציה (סדרה 8) של המבקשת (הפחתת מחיר המימוש שלהם) במטרה לתמרץ את מחזיקי כתבי האופציה (סדרה 7) וכתבי האופציה (סדרה 8) לממשם, מתוך כוונה כי מימוש כתבי האופציה (סדרה 7) וכתבי האופציה (סדרה 8) ישפר את מבנה ההון של המבקשת.

נושי המבקשת, אם קיימים, אינם צד להסדר המוצע ואינם בעלי מעמד לגביו שכן אין כל חוב ו/או זכות אחרת ו/או ערך מיוצג עליו ידרשו לוותר במידה ויאושר ההסדר המוצע. ההסדר המוצע אינו משנה את זכויות נושי המבקשת, אם קיימים, אלא יש בו אך ורק כדי להיטיב עימם.

לפיכך, יתבקש בית המשפט הנכבד לפטור את המבקשת מכינוס אסיפות נושים לשם אישור ההסדר המוצע.

15.2.2 פטור מפירוט מידע, צירוף מסמכים, המצאה לנושים ופרסומים

15.2.2.1. בית המשפט הנכבד מתבקש בזאת, בהתאם לסמכותו לפי תקנה 8 לתקנות ההסדר, לפטור את המבקשת מהגשת מסמכים, פירוט ומסירת מידע כאמור בתקנה 7(א)(3) עד (5), (8), (10) ו-7(ב), לתקנות ההסדר, מן הטעמים הבאים:

א. מהות ההסדר המוצע נשוא בקשה זו הינו הפחתת מחיר המימוש של כתבי האופציה (סדרה 7) וכתבי האופציה (סדרה 8) בלבד, כאשר המידע שצירופו נדרש על פי תקנות

ההסדר הנ"ל מיועד בעיקרו לתוכניות פשרה או הסדר שעורכות חברות בקשיים ואינו רלוונטי לגביי ההסדר המוצע בבקשה זו.

ב. אין בהסדר המוצע כדי לפגוע בנושי המבקשת או כדי לשנות את מצבם לרעה, שכן אם יאושר ההסדר המוצע, אזי הוא ישרת הן את טובת מחזיקי כתבי האופציה (סדרה 7) וכתבי האופציה (סדרה 8), הן את טובת המבקשת (ובהתאם את טובת בעלי מניותיה) והן את טובת הנושים, כמבואר לעיל ולהלן.

ג. ההסדר המוצע מובא לאישורם של מחזיקי כתבי האופציה (סדרה 7), של מחזיקי כתבי האופציה (סדרה 8) ושל בעלי המניות של המבקשת. המבקשת הינה חברה ציבורית, אשר המידע המהותי לגביה מפורסם לציבור באופן שוטף באמצעות דיווחים מדיים ותקופתיים, באתר הבורסה ובאתר רשות ניירות ערך (מגנ"א) בהתאם להוראות הדין, ולפיכך כל המידע נגיש וחשוף לכלל הציבור.

15.2.2.2. בהתאם לנסיבות המפורטות בבקשה זו ולנימוקים המפורטים לעיל, מתבקש בית המשפט הנכבד, להפעיל את סמכותו לפי תקנה 3(ג) לתקנות ההסדר, ולפטור את המבקשת מהמצאת הבקשה בהתאם לתקנה 3(א) ו-3(ב) לתקנות ההסדר.

15.2.2.3. בית המשפט הנכבד מתבקש בזאת, בהתאם לסמכותו מכוח תקנה 1 לתקנות ההסדר, לפטור את המבקשת מפרסום בעיתון בשפה הערבית, כל מקום שבו הדבר נדרש על-פי תקנות ההסדר, לרבות לעניין מתן הודעה על זימון האסיפה, ולהתיר לחברה לפרסם מודעה לציבור בהתאם לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000, דהיינו, מודעה בשני עיתונים יומיים, בעלי תפוצה רחבה, היוצאים לאור בשפה העברית. זאת מן הטעמים הבאים:

א. ההסדר המוצע נוגע לחברה, שהינה חברה ציבורית, אשר ממילא כלל דיווחיה לציבור מכח חוק ניירות ערך ותקנותיו, מתבצעים בשפה העברית בלבד, ודבר הבקשה להסדר והזימון כאמור יפורסמו באתר הבורסה ובאתר רשות ניירות ערך (מגנ"א), בהתאם להוראות הדין.

ב. תנאי כתבי האופציה (סדרה 7) וכתבי האופציה (סדרה 8) כפי שתוארו בדוח הצעת המדף וצורפו **כנספח 1**, קובעים כי ביחס לאופן כינוסן של אסיפות כלליות של מחזיקי כתבי האופציה תחולנה הוראות תקנון ההתאגדות של המבקשת. על פי הוראות תקנון ההתאגדות של המבקשת, רשאית המבקשת למסור הודעה לבעלי המניות על ידי פרסום הודעה בשני עיתונים יומיים, בעלי תפוצה רחבה, היוצאים לאור בשפה העברית.

ד. פרטים על אודות המבקשת

16. תיאור המבקשת ופעילותה, ממעוף הציפור

16.1 המבקשת, באמצעות סולארפיינט, הינה חברת טכנולוגיה בתחום הקלינטק שחזונה ייצור אנרגיה סולארית בצורה חדשנית מכל משטח קיים החשוף לאור השמש.

16.2 המבקשת התאגדה בישראל ביום 24 באוקטובר 1993 כחברה פרטית בשם "אינוונטק חברה להשקעות בע"מ", על פי פקודת החברות, התשמ"ג-1983. בחודש אוגוסט 1998 נרשמו ניירות הערך של החברה למסחר בבורסה בתל אביב והחברה הפכה להיות חברה ציבורית (כהגדרת מונח זה בחוק החברות). ביום 7 בדצמבר 2009, שונה שמה של החברה ל-"אינוונטק סנטראל מלונות בע"מ", וביום 17 בספטמבר 2015,

שונה שמה של החברה ל-"אור סיטי החזקות בע"מ". ביום 26 באוקטובר 2017 שונה שמה של החברה לשמה הנוכחי, "אפולו פאוור בע"מ".

16.3 לפרטים נוספים על אודות המבקשת, ראו פרק תיאור עסקי התאגיד לדו"ח התקופתי של המבקשת לשנת 2024, כפי שפורסם באתר הבורסה ובאתר רשות ניירות ערך (מגנ"א) ומצורף **כנספח 2**.

17. תיאור הון המבקשת

הון המניות של המבקשת וניירות הערך ההמירים למניות של המבקשת, נכון למועד הגשת בקשה זו, הם כדלקמן:

17.1.1 הון המניות הרשום של המבקשת הינו 25,000,000,000 מניות רגילות ללא ערך נקוב.

17.1.2 הון המניות המונפק והנפרע של המבקשת, נכון למועד הגשת בקשה זו, הינו 64,102,580 מניות רגילות ללא ערך נקוב (להלן: "**מניות רגילות**").

17.1.3 למבקשת ניירות ערך המירים כמפורט במרשם ניירות הערך המצורף **כנספח 3**.

ה. הנימוקים לאישור ההסדר

18. בהפחתת מחיר המימוש של כתבי האופציה (סדרה 7) וכתבי אופציה (סדרה 8) על-פי ההסדר המוצע, יש כדי להועיל הן למבקשת, הן לבעלי מניותיה והן למחזיקי כתבי האופציה (סדרה 7) וכתבי האופציה (סדרה 8), מהנימוקים הבאים:

18.1 מחיר המימוש להמרת כל כתב אופציה (סדרה 7) וכל כתב אופציה (סדרה 8) למניה רגילה אחת עומד על סך של 625 אג' (לא צמוד) לכל כתב אופציה (סדרה 7) ו-835 אג' (לא צמוד) לכל כתב אופציה (סדרה 8).

18.2 המחיר הממוצע בשלושים ימי המסחר שקדמו ליום 22.5.2025 הוא כ- 273 אג' ובסמוך למועד הבקשה דנן, שער הנעילה של מניית המבקשת בבורסה ביום 21.5.2025 עמד על 278 אג'. השוואה בין מחירי המימוש הקיימים של כתבי האופציה (סדרה 7) וכתבי האופציה (סדרה 8) לבין המחיר הממוצע ושער הנעילה כאמור מראה כי הסבירות למימוש כתבי האופציה (סדרה 7) וכתבי האופציה (סדרה 8) עד המועד האחרון למימוש הינה נמוכה וכי נכון למועד זה לא קיימת כדאיות כלכלית למימושם.

18.3 אם ימומשו כתבי האופציה (סדרה 7) וכתבי האופציה (סדרה 8) של המבקשת, יביא הדבר להזרמת הון נוסף לחברה, ללא עלויות נוספות כלשהן, ויתרום לחיזוק בסיס ההון שלה.

18.4 גיוס הון על דרך של מימוש כתבי אופציה (סדרה 7) וכתבי האופציה (סדרה 8) היא אפשרות גיוס זולה ומשתלמת, שכן החלופה של גיוס הון על פי תשקיף כרוכה בעלויות גבוהות באופן משמעותי מהעלויות הכרוכות בהפחתת מחירי המימוש של כתבי האופציה (סדרה 7) וכתבי האופציה (סדרה 8) על פי הוראות סעיף 350 לחוק החברות.

18.5 בידי המבקשת כתב התחייבות חתום בידי שלושה בעלי מניות (וסטאר אחזקות, ישי מור ויוסף מור) המחזיקים ביחד בכ-60.8% (1,275,750 יחידות) מכלל כתבי האופציה (סדרה 7), אשר בגדרו התחייבו השלושה באופן בלתי חוזר לממש את מלוא כתבי האופציה (סדרה 7) שבידיהם, אם החברה תודיע להם טרם תום תקופת המימוש כי היא זקוקה לכספי המימוש לצורך המשך פעילותה. זאת בכפוף להפחתת מחיר המימוש של כתבי האופציה (סדרה 7) ל-430 אג' (לא צמוד) לכל כתב אופציה (סדרה 7), בהתאם להסדר המוצע. בנסיבות אלה מובן כי אישור ההסדר המוצע צפוי לאפשר לחברה לגייס הון משמעותי.

18.6 **ההסדר המוצע הוא הסדר שכיח בשוק ההון בישראל, וקודם למועד הגשת בקשה זו אושרו ובוצעו הסדרים מעין זה על ידי מספר רב של חברות ציבוריות אשר ניירות ערך שלהן רשומים למסחר בבורסה.**

ראו למשל: פר"ק 19-12-40988 פנטזי נטוורק בע"מ נ' רשות ניירות ערך ואח'; פר"ק 19-12-37958 ערך פיננסים כהלכה בע"מ נ' כונס הנכסים הרשמי של מחוז ירושלים ואח' (15.12.2019); פר"ק 09-50684

19 מרחביה אחזקות והשקעות בע"מ נ' רשות ניירות ערך ואח'; פר"ק 65628-09-19 טוגדר פארמה בע"מ
 נ' רשות ניירות ערך ואח' (27.9.2019); ת"א 33597-06-19 מובייל מקס טכנולוגיות בע"מ נ' רשות ניירות
 ערך ואח'; פר"ק 68165-11-18 גוליבר אנרג'י בע"מ נ' רשות ניירות ערך ואח'; פר"ק 29965-10-18 מדיו
 תראפיוטיק בע"מ נ' רשות ניירות ערך ואח' (24.10.2018); ת"א 4262-09-18 אליוס מדיקל סולושנס
 בע"מ נ' כונס הנכסים הרשמי מחוז צפון ואח'; פר"ק 45745-10-17 סייפ-טי גרופ בע"מ נ' כונס הנכסים
 רשמי תל אביב ואח'; פר"ק 56335-11-15 מובייל מקס נ' רשות ניירות ערך ואח' (19.1.2016); פר"ק
 39728-02-16 אייץ' בי אל - הדסית ביו החזקות בע"מ נ' כונס הנכסים הרשמי מחוזי ירושלים ואח'
 (27.3.2016); פר"ק 25521-03-16 אינסולין מדיקל בע"מ נ' רשות ניירות ערך ואח' (19.4.2016); פר"ק
 34364-09-15 מיקרומדיק טכנולוגיות בע"מ נ' רשות ניירות ערך ואח' (13.11.2015).

ו. שינוי תנאי כתבי האופציה (סדרה 7) וכתבי האופציה (סדרה 8) – הפנ המשפטי

19. סעיף 350 לחוק החברות הוא המסגרת המשפטית לביצועם של הסדרים בין המבקשת לבין נושיה או בעלי מניותיה
 או סוג פלוני שבהם. במקרה דנן, מעוניינת המבקשת להגיע להסדר עם בעלי ניירות ערך מסוג מסוים, ולכן יש
 לעשות זאת בהתאם לתנאי סעיף 350 לחוק החברות.

20. סעיף 5.2.10 לדוח הצעת המדף קובע, בין היתר, כדלקמן:

"על פי תנאי כתבי האופציה, באישור מוקדם של החלטה שתקבל ברוב של 75% מהמצביעים
 באסיפה כללית נפרדת של בעלי כתבי האופציה, יכולה החברה להתפשר עם בעלי כתבי האופציה
 בקשר לכל זכות או תביעה שלהם או לבצע כל תיקון, שינוי או הסדר של זכויותיהם או של תנאי
 כתבי האופציה.

למרות האמור לעיל, על פי תקנון הבורסה, לא ניתן לשנות את תנאי כתבי האופציה הנוגעים
 לתקופת המימוש, מחיר המימוש, תנאי ההצמדה והתאמות להטבה, זכויות ודיבידנד, למעט
 שינוי תקופת המימוש ו/או מחיר המימוש ו/או תנאי ההצמדה של כתבי האופציה במסגרת הליך
 של הסדר או פשרה לפי סעיף 350 לחוק החברות."

21. על-פי האמור לעיל ועל-פי הנחיות הבורסה, המבקשת רשאית להפחית את מחיר המימוש במסגרת הסדר או פשרה
 לפי סעיף 350 לחוק החברות ומכאן מוגשת בקשה זו. מקטע הנחיות הבורסה בעניין מתוך המדריך לחברות - רישום
 ניירות ערך, מצורף ומסומן כנספח 4.

ז. הנושים המהותיים

22. לחברה אין נושים מהותיים כהגדרת המונח בתקנות ההסדר למעט שני נושים מובטחים המשכירים לסולארפינט
 נכסים (וילאר אינטרנשיונל בע"מ וחייל נכסים (1991) בע"מ) אשר לצורך הבטחת התחייבויותיה מכוח הסכמי
 השכירות עמם יצרה לטובתם שעבוד על פיקדונות, כאשר סך החוב כלפיהם עומד על כ-370 אלפי ש"ח. בהתאם
 לדוחותיה הכספיים המאוחדים האחרונים של החברה, חובותיה של סולארפינט לנושיה הלא מהותיים עומדים
 על כ-11.8 מיליון ש"ח. להסדר המוצע לא צפויה השפעה כלשהי על נושי החברה, שכן לא מדובר בהסדר נושים.

ח. עלויות הכרוכות בהסדר המוצע

23. לא צפויות הוצאות מהותיות בשל ההסדר המוצע, למעט אגרות משפט, הוצאות הגשת בקשה זו והוצאות פרסום
 בעיתונים (המוערכות על ידי המבקשת בסך של עשרות אלפי ש"ח).

ט. מידע מהותי אחר

24. כמפורט בדוח הצעת המדף, המבקשת התקשרה עם ברק קפיטל חיתום בע"מ (להלן: "ברק קפיטל") על מנת
 שתשמש מפיץ בהליך ההנפקה על פי דוח הצעת המדף. בתמורה לכך, הוסכם, בין היתר, כדלקמן: (1) המבקשת
 תשלם לברק קפיטל סך השווה לשיעור של אחוז וחצי (1.5%) מהתמורה העתידית ברוטו שתתקבל בפועל על ידי
 החברה כתוצאה ממימוש כתבי האופציה (סדרה 7) וכתבי האופציה (סדרה 8) בתוספת מע"מ, כאשר בחישוב

התמורה העתידית ברוטו לא תילקח בחשבון התמורה שתתקבל בידי החברה בגין מימוש כתבי אופציה (סדרה 7) וכתבי האופציה (סדרה 8) על ידי וסטאר אחזקות ו/או בעלי השליטה בה, ככל שתתקבל.

25. אם ברק קפיטל תחזיק בכתבי אופציה (סדרה 7) ו/או בכתבי אופציה (סדרה 8) במועד הקובע להשתתפות באסיפות הכלליות ותשתתף באיזו מהאסיפות, היא תסווג כבעלת עניין אישי עודף (כמפורט לעיל), וזאת לאור זכאותה לעמלה כמפורט לעיל.

י. סיכום

26. בקשה זו נתמכת בתצהירו של מר עודד רוזנברג, מנכ"ל המבקשת.
27. לאור האמור בבקשה זו ובנספחיה, מתבקש בית המשפט הנכבד להורות כאמור ברישא של בקשה זו.
28. לבית משפט נכבד זה סמכות עניינית ומקומית לדון בבקשה זו בהתאם לתקנה 1 לתקנות ההסדר, לאור נושא הבקשה והיות ומקום עסקיה העיקרי של המבקשת ממוקם בעיר יקנעם עילית.
29. מן הדין ומן הצדק להיעתר לבקשה.

 _____ ר/אמיר עסלי, עו"ד	 _____ רבקה אריאל, עו"ד	 _____ ר/עומר בושנסקי, עו"ד
---	--	--

ש. הרוביץ ושות'
באי-כוח המבקשת